

1522720-18.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Anotou antecedentes criminais por um tráfico de drogas e disse residir com a sua esposa. Na época dos fatos usava cocaína e maconha, finalizou. .

Não convence a negativa, isolada no contexto probatório.

A testemunha Roberto Cordeiro, policial civil, relatou que diligenciavam no enfrentamento ao tráfico de drogas, intenso no local, e, ao se aproximar, a pé, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522720-18.2019.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522720-18.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2274926/2019 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7524772 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6681/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2274926 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6681/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2274926 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6681/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2274926 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6681/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2274926 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6681/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOS SANTOS DANTAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

DANILO DOS SANTOS DANTAS qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06, porque, em 19 de setembro de 2019, por volta de 13h00, à Rua Afonso de Oliveira Santos, nº 66, Travessa da Jurema, Vila Sônia, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria possuindo, mantendo em depósito e vendendo, para entrega e comercialização a terceiros, 8,8g de cocaína, dispostos em 41 porções de pedras de crack, 24ml de Tricloroetileno, dispostos em 3 frascos, substância conhecida popularmente como "lança perfume", 116g de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecida como "maconha". dispostos em 59 porções e 68g de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a peça acusatória que, no local dos fatos, ponto de traficância, policiais civis avistaram o denunciado e a testemunha Reinaldo Santos, que foram abordados. Em revista pessoal, nada foi encontrado, mas o denunciado DANILLO admitiu a traficância e indicou o local de esconderijo dos entorpecentes - sob monte de entulho, distante três metros do local de abordagem, onde foram encontradas as drogas mencionadas, além de "pochete" contendo R\$145,00 (cento e quarenta e cinco) reais e papel com anotações de tráfico.

Preso, em flagrante delito, a prisão foi convertida em audiência de custódia (fls. 46/50). Durante a instrução, foi concedida liberdade provisória ao réu, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, em 23 de janeiro de 2020 (fls. 140/141).

Recebida a denúncia, em 25 de outubro de 2019 (fls.88/89), o réu foi citado (fls. 127), apresentou resposta à acusação (fls. 135/136), o que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu. .

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir que a conduta desenvolvida pelo réu DANILLO DOS SANTOS DANTAS se ajusta ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 3/6), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1) e de Exibição e Apreensão (fls.7/8), dos laudos de constatação (fls.11/14), de exame químico-toxicológico (fls.105/107) e pericial relacionado à bolsa (fls.101/103) e às anotações de tráfico (fls. 119/121), além da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu.

Em interrogatório judicial, o réu disse que mora na comunidade de Paraisópolis e com sua esposa se dirigia ao mercado, quando uns caras, no "bequinho", passaram correndo, ao que se seguiu abordagem pelos policiais, que já tinham detido algumas pessoas, que terminaram liberadas, à exceção do outro que está com ele no processo. De repente, um policial veio com uma bolsa contendo drogas. Na época dos fatos, trabalhava em lava rápido e recebia R\$ 500,00, por quinzena. Anotou antecedentes criminais por um tráfico de drogas e disse residir com a sua esposa. Na época dos fatos usava cocaína e maconha, finalizou. .

Não convence a negativa, isolada no contexto probatório.

A testemunha Roberto Cordeiro, policial civil, relatou que diligenciavam no enfrentamento ao tráfico de drogas, intenso no local, e, ao se aproximar, a pé, do local, avistou o réu, que estava parado, defronte à entrada da "biqueira", e correu. Após breve perseguição, o réu foi detido e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas indicou o local onde escondia as drogas, debaixo de uma telha, distante cerca de 4 a 5 metros. Esclareceu que o local é uma viela, tomada pelo tráfico e quem fica naquele local é traficante. Por fim, disse que não conhecia o réu.

Por sua vez, a testemunha Caio Vinicius, também policial civil, afirmou que no momento da diligência havia, no local, outras pessoas, quatro ou cinco rapazes que se evadiram, e apenas o réu ficou para trás e foi detido. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, no local por ele indicado, foram encontradas as drogas, não sabendo precisar quais. Afirmou não se recordar se foram apreendidas anotações relacionadas ao tráfico. Afirmou não se recordar se outra pessoa - Reinaldo -, foi abordado com o réu DANILO. Por fim, esclareceu que o local é de intensa traficância, e ante a quantidade de ocorrências e prisões realizadas, não se recorda de detalhes dos fatos.

Os policiais civis, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de pessoa sabidamente inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória.

Acerca da relevância dos depoimentos de agentes públicos em solo judicial:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes, em expressiva quantidade e diversidade, além de "pochete" com dinheiro em espécie e anotações de tráfico, em lugar indicado pelo réu, no momento da abordagem, autorizam concluir pela mercancia ilícita,

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, na medida em que o MIINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Passo à dosagem das penas, com observância nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06 .

Na primeira fase , não se revela dolo anormal à espécie , razão pela qual fixo pena base no mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias legais a serem apreciadas. Na derradeira fase, possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; trata-se de réu na época primário e a quantidade de drogas apreendidas - assim como as demais circunstâncias da prisão em flagrante - não permitem concluir pelo seu enredamento em organização criminosa voltada à traficância. Situação, destarte, que se ajusta ao tráfico privilegiado, de acordo com as diretrizes do E. STJ, em julgamento do Habeas Corpus n. 596.603, pela C. 6ª

Turma, de natureza cogente, inclusive no que diz respeito à redução máxima, de 2/3 (dois terços), porque a quantidade de drogas apreendidas está no contexto de dolo normal à espécie, estabelecendo definitivas as penas de 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu DANILO DOS SANTOS DANTAS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elementos de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da recente decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em hipóteses específicas o tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda, e, portanto, não há exigibilidade de regime inicial mais gravoso.

No entanto, indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Solto, durante a instrução, quando se comprometeu a cumprir condições judiciais, dentre elas se pautar de forma ordeira sem envolvimento em infrações penais, o sentenciado voltou a delinquir e se encontra preso por outro processo, a denotar que não tem responsabilidade suficiente para cumprir penas restritivas de direitos.

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida.
Condeno, ainda, o réu, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se
São Paulo, 02 de junho de 2022

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA